

1500002-46.2020.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... a processos por porte de arma de fogo e tráfico e ficou preso por esses crimes que cometeu. Que está muito apreendido do que fez e está trabalhando atualmente como pedreiro.

Em juízo, deixou de ser interrogado, em razão de sua revelia (fls. 222/223).

A vítima é ISMAEL DE FREITAS CALORI declarou em solo policial que é proprietário do imóvel rural denominado Sítio Santo Antônio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

2ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500002-46.2020.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500002-46.2020.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2000389/2020 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 5799904 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 514/19/126 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 196/19/109 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 2000389 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 514/19/126 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 196/19/109 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 2000389 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 514/19/126 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 196/19/109 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 2000389 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 514/19/126 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 196/19/109 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 2000389 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 514/19/126 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 196/19/109 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 2000389 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 514/19/126 - DEL.POL.MARIAPOLIS, 196/19/109 - DEL.POL.MARIAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DA SILVA FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato

Vistos.

EVERTON DA SILVA FREITAS qualificado nos autos foi acusado e está sendo processado como incurso no artigo art. 155, caput, c.c. artigo 70, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"...entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2019, em horário incerto, no Sítio Santo Antonio, Bairro Cascadura, na cidade de Mariápolis, comarca de Adamantina, EVERTON DA SILVA FREITAS, subtraiu para si, um animal da espécie suína, avaliado em R\$120,00; 1 (uma) tralha de frente, avaliada em R\$400,00, 2 (dois) molinetes, avaliados em R\$50,00 cada, 1 (uma) garrafa térmica pequena, avaliada em R\$30,00, pertencentes a Emerson Luiz Pereira da Costa; bem como 2 (dois) arreios, avaliados em R\$500,00, 1 (uma) sela, avaliada em R\$1.300,00, 2 (duas) pulverizadoras de 20 litros, avaliadas em R\$150,00 cada, 1 (um) galão "Round Up" com dez litros de gasolina, avaliado em R\$45,00, 1 (uma) esmerilhadeira, avaliada em R\$70,00, e 1 (um) capacete, da marca "Taurus", avaliado em R\$60,00, pertencentes a Ismael de Freitas Calori."

A denúncia foi recebida em 17 de abril de 2020 (fls. 112/113).

Citado (fls. 122), o Réu apresentou resposta à acusação (fls. 126/127), pugnando apenas pela dilação probatória.

Manifestação Ministerial às fls. 131.

Ausentes hipóteses de absolvição sumária e afastada a tese aventada pela defesa, determinou-se a realização de audiência (fls. 132).

Manifestação Ministerial às fls. 165, requerendo a realização de concurso policial para localização da vítima EMERSON, na qual foi deferida às fls. 167.

Redesignou-se a audiência de instrução e julgamento (fls. 174).

Expediu-se carta precatória para intimação da vítima EMERSON (fls. 187/188).

Manifestação Ministerial às fls. 202, requerendo a realização de concurso policial para localização da testemunha Lilian Xavier Cotrim, na qual foi deferida às fls. 203.

Manifestação Ministerial às fls. 214.

Em audiência, procedeu-se a oitiva da vítima ISMAEL e de uma testemunha comum.

Houve desistência das testemunhas Juliana Bittencourt Coxe e Lilian Xavier Cotrim. Ausente o réu. Decretou-se sua revelia. Redesignou-se a audiência para inquirição da testemunha Tiago (fls. 222/223).

Posteriormente, em audiência contínua, procedeu-se a oitiva de um informante (fls. 232).

Redesignou-se a audiência contínua para oitiva da vítima EMERSON (fls. 251 e 271).

Expediu-se carta precatória às fls. 278 para intimação da vítima ISMAEL, na qual foi devolvida às fls. 286/291.

Em audiência, procedeu-se a oitiva da vítima EMERSON (fls. 294).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, requereu a procedência do pedido condenatório, com o reconhecimento, na dosimetria das penas, de maus antecedentes e reincidência.

A Defesa apresentou alegações finais em memoriais às fls. 295/298, requerendo a descaracterização do concurso formal do artigo 70 do Código Penal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. DECIDO.

O pedido condenatório é PROCEDENTE.

A materialidade restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, mormente pelo boletim de ocorrência de fls. 3/7, auto de exibição e apreensão de fls. 8/9, termo de declarações de fls. 20 e 104, laudo do local de fls. 22/30, auto de avaliação de fls. 33/34, termo de interrogatório de fls. 40/41, relatório final de fls. 49/50, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é inquestionável.

Vejamos.

O Réu EVERTON DA SILVA FREITAS declarou em solo policial que em dia que não se recorda, no mês de dezembro de 2019, seus amigos CARLOS e ANINHA, residentes em Mariápolis, estava em sua casa, nesta cidade de Adamantina e, por volta das 17 horas, foi leva-los em seu carro à época, um Fiat Uno, até a casa deles, naquela cidade. Que antes mesmo das 18 horas, já retornava para esta cidade, quando parou

na estrada de um sítio. Que nunca tinha passado por essa estrada de terra e nem sabe quem seriam os proprietários do local. Que deixou seu carro estacionado na entrada do sítio e entrou a pé na propriedade, visto que uma porteira de ferro estava aberta. Viu um "puxadinho", dois arreios, uma sela, duas bombas de veneno e alguns pelegos. Pegou esses objetos e colocou em seu carro e os levou para casa. Alguns dias depois, estava na lotérica pagando algumas contas, quando sua amásia, LILIAN, o ligou dizendo que policiais civis estavam em sua casa. Foi até sua casa, mas seus filhos e enteado disseram que LILIAN já tinha ido com os policiais até a Delegacia. Assim, foi até a DIG, onde LILIAN se encontrava, assim como os objetos que furtou. Esclarece que não se recorda, que dia era que furtou tais objetos, mas foi em dezembro de 2019. Não sabe o nome do sítio ou o bairro onde furtou tais objetos. Furtou sozinho tais objetos. Não conhece as vítimas ISMAEL e EMERSON. Todos os objetos que furtou estavam em sua casa e foram apreendidos pelos policiais civis. Sobe esmerilhadeira, molinetes, garrafas térmicas e um capacete, esclarece não furtou tais objetos, pois tudo o que furtou estava em sua casa e foram apreendidos pelos policiais civis. Já respondeu a processos por porte de arma de fogo e tráfico e ficou preso por esses crimes que cometeu. Que está muito apreendido do que fez e está trabalhando atualmente como pedreiro.

Em juízo, deixou de ser interrogado, em razão de sua revelia (fls. 222/223).

A vítima é ISMAEL DE FREITAS CALORI declarou em solo policial que é proprietário do imóvel rural denominado Sítio Santo Antônio, localizado no Bairro Cascadura, neste município, onde reside e trabalha seu funcionário EMERSON LUIZ PEREIRA DA COSTA; que, seu funcionário ausentou do sítio no dia 15 de dezembro pela manhã e retornou a noite, todavia, na manhã do dia seguinte, notou a falta de vários objetos, dentre eles uma sela de montaria, dois arreios, 01 tralha de frente, uma esmerilhadeira, duas máquinas pulverizadoras, dois molinetes, um suíno e outros objetos; que, no dia 18 de dezembro do corrente ano, o declarante compareceu na Delegacia de investigações gerais de Adamantina, em razão de parte dos objetos subtraídos terem sido localizados, assim, reconheceu e recebeu dois arreios, uma tralha de frente, uma sela, duas pulverizadora de 20 litros, um galão de Round Up com 10 litros gasolina e carne de um suíno; que, os seguintes objetos subtraídos eram de seu funcionário: 01 (uma) tralha de frente, 01 (um) suíno, 02 (dois) molinetes e 01 (uma) garrafa térmica pequena; que, EMERSON atualmente está trabalhando numa fazenda no Estado do Mato Grosso e deve retornar apenas no mês de março; esclarece que embora não relacionado, também foi subtraído um capacete, marca Taurus, que não foi recuperado; não conhece o investigado EVERTON DA SILVA; não houve arrombamento e os objetos ficavam em um barracão aberto (fls. 20).

Em juízo, disse que no dia 15 estava participando do leilão beneficente da Igreja, portanto, seu empregado se ausentou da propriedade na parte da manhã, retornando somente à noite. O dia seguinte, na segunda feira, ele começou a sentir a falta dos objetos. Então começaram a ver o que estava faltando, sendo dois arreios, uma sela, duas máquinas esmerilhadeira, duas carretilhas do empregado, capacete, garrafa de café, galão de 20 litros de combustível e um porco. Depois de ter sentido a falta, foi até a delegacia e fez a ocorrência. Na quarta feira recebeu uma ligação da Delegacia, dizendo que havia apreendido os objetos e era para ir até lá reconhecer os objetos. Realmente estava quase 90% dos objetos roubados lá e foi recuperado. Questionado pelo Dr. Promotor, disse que seu ex-funcionário se chama EMERSON e que molinetes, porco, tralha de frente e garrafa térmica eram de EMERSON, bem com o capacete. O combustível era seu.

A vítima EMERSON LUIZ PEREIRA DA COSTA declarou em solo policial que é funcionário de ISMAEL e reside no Sítio Santo Antônio, de propriedade dele. Na data de 15 de fevereiro deste ano, saiu de casa por volta das 10h para trabalhar no Leilão da Igreja. Voltou no início da noite e apenas na manhã seguinte, notou que indivíduo não identificação adentrou no barracão, áreas dos fundos e num quartinho do lado e, de lá subtraiu vários objetos, dentre eles, tralha de frente, sela de montaria, pulverizadora Jacto e um porco. Foi identificado em Adamantina o autor do furto e o porco, a tralha de argola, molinetes e, garrafa térmica pertencia ao declarante. A tralha e parte da carne foram recuperadas e recebidas pelo declarante e o restante dos objetos por seu empregador, ISMAEL CALORI, também vítima. O restante dos

objetos subtraídos pertencia ao seu patrão, pulve4rizadora, combustível que estava numa motocicleta, sela e outros objetos. Não conhece EVERTON e pelo que soube ele teria vindo de Adamantina para esta cidade para trazer um amigo na data dos fatos (fls. 104).

Em juízo, disse que todo ano participa do leilão da igreja. Nesse dia, chegou em casa de noite, quando acabou o leilão. Quando chegou em casa não percebeu nada. De manhã cedo, no dia seguinte, foi olhar na "salinha" de arreio e sentiu falta de suas "tralhas". Nisso, saiu em volta da casa, pois tem vários barracões, na qual sentiu falta de diversas coisas, como porco, tralha de pesca, arreio. Entrou em contato com a polícia e noticiou o furto. Foi furtado um porco também, que foi morto e levado pela carriola deixada na estrada. Levaram objetos do ISMAEL, como combustível da moto, maquitas, lixadeiras. ISMAEL é o proprietário do sítio. Não conhece EVERTON e nunca o viu. Recuperou alguns objetos somente. Disse que a Polícia disse que os objetos estavam, na casa do autor.

O Policial Civil EDUARDO GOMES FUJIWARA, ouvido apenas em juízo, disse que recebeu a notícia de uma subtração de alguns objetos nessa propriedade rural. Deslocou-se até o local e foi informado quais objetos foram subtraídos, bem como um porco, que foi abatido no curral, pois tinha muito sangue no local. Também identificou que havia um carrinho de tração humana, deixado na beira da estrada, que provavelmente tenha sido usado para carregar o porco. Havia alguns rastros de automóvel também. Um caminhão boiadeiro que passou ali perto, disse o motorista que percebeu que ali dentro da propriedade rural tinha um Uno branco parado lá, a tardezinha. Postas essas informações, iniciaram as diligências. Durante as diligências, pois policiais da DIG de Adamantina, receberam uma denúncia que uma determinada pessoa havia praticado um furto nessa propriedade rural. Ao irem até o local, não encontrou o proprietário do Uno, mas encontrou o irmão, que franqueou a entrada dos policiais e encontrou a res furtiva. Conduziram a res furtiva até a DIG de Adamantina. Foi com a vítima até a Delegacia, onde ele reconheceu os objetos subtraídos.

Posteriormente, ao autor se apresentou na DIG assumindo a autoria do delito e, inclusive foi com o veículo identificado. Questionado pelo Dr. Promotor, disse que os objetos foram apreendidos na casa do irmão do EVERTON. Mas que o EVERTON compareceu na Delegacia e disse que os objetos eram de sua responsabilidade.

O informante TIAGO DA SILVA FREITAS, ouvido apenas em juízo, disse que é irmão de EVERTON. Não sabe nada sobre os fatos. EVERTON deixou umas coisas em sua casa e ficou assustado, questionando-se porque não deixou na casa dele. EVERTON que deixou os objetos na sua casa, sendo arreio de cavalo, "uns negócios assim", corda americana. Depois de dois dias, a Polícia foi em sua casa e peguei os objetos. Entregou aos policiais os objetos e disse que foi seu irmão que levou para lá. Disse que seu irmão deixou as coisas lá e disse que um rapaz viria buscar, porque havia trocado na moto que tinha. Disse que não sabia se ele estava comprando coisas roubadas. Não tinha tralha de pesca. Não sabe quem disse à Polícia que as coisas estavam lá.

Pois bem.

A pretensão punitiva estatal merece prosperar, observando-se os termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, eis que a denúncia descreve a prática de furto de semovente, conduta esta que deve ser capitulada no artigo 155, §6º c.c. artigo 70 do Código Penal.

Isso porque, diante da confissão em solo policial do Réu, somado aos relatos das vítimas e do policial civil que realizou as diligências, bem como pelas provas colhidas nos autos, resta devidamente comprovado que o Réu subtraiu os objetos indicados da peça acusatória.

De fato, o réu, em solo policial, confessou a prática da subtração da res furtiva, informando que ao passar pelo local, adentrou na propriedade, subtraiu os objetos para si, levando-os para casa.

Em diligências, após denúncia no sentido de que EVERTON havia furtado os objetos da propriedade, o policial civil EDUARDO encontrou parte da res furtiva na residência do irmão do Réu, como demonstrado no auto de apreensão de fls. 08/09.

Em acréscimo, o laudo pericial no local de fls. 22/30, constatou que havia manchas de sangue o piso da pocilga, local este onde se encontrava o suíno subtraído, bem

como rastros em direção a estrada e um carrinho de mão, utilizados para subtrair os objetos, bem como o semovente.

Diante de tais informações, dúvidas não pairam quanto à autoria e a materialidade da prática delitiva descrita na peça acusatória.

No mais, desprende-se dos autos que o Réu praticou uma ação delituosa contra duas vítimas (ISMAEL e EMERSON), cabendo, pois, a aplicação do concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal, razão pelo qual, aplico a pena mais gravosa – artigo 155, §6º do CP.

Assim, restam evidenciadas as incursões do réu na figura típica descrita no artigo 155, §6º do Código Penal em concurso formal (art. 70 do CP).

Destarte, ao enquadrar-se no tipo legal previsto, conclui-se que as condutas praticadas pelo réu são típicas e antijurídicas já que vem a ofender bem jurídico protegido pelas normas penais.

Dessa forma, impõe-se a procedência do pedido condenatório, pelo que passo a dosar a pena.

A culpabilidade vem a ser o critério básico e fundamental na fixação da pena, nele afere-se o maior ou menor índice de reprovabilidade acerca do comportamento delituoso, quer na vontade da agente ou na assunção do risco de causar o resultado nos crimes dolosos.

O réu ostenta Maus antecedentes (autos 0004895-72.2011.8.26.0081 de fls. 85/86, 0005477-82.2005.8.26.0081 de fls. 87/88, 0007209-35.2004.8.26.0081 de fls. 90 e 3000436-05.2013.8.26.0081 de fls. 91), o que justifica a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No tocante à personalidade do réu não há qualquer elemento nos autos que demonstre ter o agente personalidade voltada para o crime.

Os motivos determinantes do crime são representados pelos antecedentes psíquicos e as razões que desencadearam a conduta ilícita, no caso vertente, normais à espécie do delito.

As circunstâncias objetivas do crime foram normais à espécie. As consequências do crime praticado são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima não influencia na dosagem da pena no presente caso.

Desta forma, em razão de uma das circunstâncias pesarem sobre o réu, fixo a pena base em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro atenuantes, eis que a confissão parcial em solo policial não foi confirmada em juízo. Por outro lado, incide a agravante da reincidência, (fls. 84, autos nº 0000103-07.2013.8.26.0081), pelo que agravo a reprimenda em 1/6, totalizando 02 anos, 09 meses e 7 dias de reclusão e ao pagamento de 61 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, considerando-se que houve duas vítimas, aumento a pena em 1/6 na forma do art. 70 do CP, ficando estabelecida a pena definitiva em 03 anos, 02 meses e 23 dias de reclusão e ao pagamento de 71 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, torno tal reprimenda definitiva.

O valor do dia multa deverá ser o mínimo legal, consideradas as condições do réu.

Fixo o regime fechado para o cumprimento de pena, considerando a reincidência do Réu e seus péssimos antecedentes.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão da reincidência. Pelo mesmo motivo, incabível a sua suspensão condicional.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e CONDENO o réu EVERTON DA SILVA FREITAS como incurso nas penas do artigo 155, §6º c.c. art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 anos, 02 meses e 23 dias de reclusão de reclusão em regime FECHADO e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal, SUBSTITUÍDA NA FORMA RETRO.

Transitada esta em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Arbitro os honorários do Defensor nomeado (fls. 123) no máximo da tabela para o procedimento em espécie, expedindo-se certidões.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.

Adamantina, 7 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA